

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3431/2532

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัทแอ๊ปเปิ้ล อินดัสตรีส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ประเภทพิกัตที่ 76.06 และ 76.16

สินค้าที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรทำด้วยอลูมิเนียม มีลักษณะเป็นแผ่นกลมเรียบ หนาเกินกว่า 0.20 มิลลิเมตร ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวเกินกว่า 6 มิลลิเมตร มีรูตรงกลางใช้ทำหลอดบรรจุยาสี่พัน เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในจำพวกเป็นแผ่นที่เตรียมไว้เพื่อทำหลอด จึงอยู่ในประเภทพิกัตที่ 76.06 ตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วว่าได้แก่หลอด ท่อ และแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดหรือท่อทำด้วยอลูมิเนียม ไม่เข้าลักษณะประเภทพิกัตที่ 76.16 ได้แก่ ของอื่น ๆ ที่ทำด้วยอลูมิเนียม ก. ของประดับกายและของใช้ซึ่งตามปกติเป็นของติดตัว ซึ่งมีได้ระบุไว้ในประเภทอื่น อันเป็นการกำหนดไว้กว้าง ๆ ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในประเภทพิกัตอื่นและจะนำคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งมีข้อความแตกต่างจากที่พระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากรบัญญัติไว้ดังกล่าวมาเทียบเคียงปรับให้สินค้านี้ดังกล่าวข้างต้นจัดอยู่ในประเภทพิกัตที่ 76.16 หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำสินค้าทำด้วยอลูมิเนียม มีลักษณะเป็นแผ่นกลมเรียบ หนาเกินกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยสำแดงชนิดของสินค้าประเภทพิกัดและอัตราอากรไม่ตรงกับความเป็นจริง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลที่ขาดกับเงินเพิ่มตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้สำแดงชนิดของสินค้าประเภทพิกัดและอัตราอากรถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่า สินค้าพิพาทตามฟ้องจัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ หรือ ๗๖.๑๖ ข. ข้อเท็จจริงพึงเป็นยุติจากพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายว่า สินค้าพิพาทมีลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียมกลม มีรูตรงกลาง ใช้สำหรับทำหลอดบรรจุยาสีฟัน จำเลยนำเข้าในราชอาณาจักรระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๒๑ โดยจำเลยสำแดงประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ เสียอากรขาเข้าร้อยละ ๑๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิกัดอัตราศุลกากรและกองพิธีการนำเข้าและส่งออกได้ตรวจสอบว่าถูกต้อง และส่งปล่อยสินค้าดังกล่าวไปแล้ว โดยจำเลยได้ชำระค่าอากรตามประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ ครบถ้วนแล้ว และโจทก์ที่ ๑ มิได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าอากรตามประเภทพิกัดอัตราที่สูงกว่าแต่ประการใด ต่อมาเจ้าพนักงานกองศุลกากรมีความเห็นว่า สินค้าพิพาทควรจัดเข้าประเภทพิกัดที่ ๗๖.๑๖ ข. เสียอากรขาเข้าร้อยละ

ละ ๓๐ โดยอ้างคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ประกอบกับตามที่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้กำหนดไว้ นางสาวเกศทิศา สกุลครุ เจ้าหน้าที่ประเมินอากร ๕ กรมศุลกากร ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบประเมินอากรสินค้าพิกัดที่ ๗๖.๑๖ ข. เพราะอาศัยคำอธิบายของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ทั้งนี้เพราะทางกรมศุลกากรยึดถือตามแนวพิกัดอัตราของคณะมนตรีดังกล่าว ในเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์ชิวสวัชกร วรวรรณ พยานจำเลยเบิกความว่า ระหว่างปี ๒๕๑๘ ถึง ๒๕๒๒ พยานเป็นผู้อำนวยความสะดวกกองพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อปี ๒๕๒๑ ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร เพียงแต่เสียเงินบำรุงเพื่อขอบริการทางเอกสาร และสอบถามปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากกรมศุลกากรต้องอาศัยความเห็นของคณะมนตรีดังกล่าวในการพิจารณาประเภทพิกัดของสินค้า จากพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นที่เห็นได้ว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องถูกผูกมัดโดยความเห็นของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความเห็นของคณะมนตรีไม่ตรงกับบทบัญญัติของกฎหมายไทย ก็จะต้องใช้กฎหมายไทยบังคับ

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร กำหนดให้ใช้พิกัดอัตราศุลกากรแนบท้ายพระราชกำหนด ซึ่งประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ ได้แก่หลอด ท่อ และแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอด หรือท่อทำด้วยอลูมิเนียม..... ส่วนประเภทพิกัดที่ ๗๖.๑๖ ได้แก่ ของอื่น ๆ ที่ทำด้วยอลูมิเนียม ก. ของประดับกาย และของใช้ซึ่งตามปกติเป็นของติดตัว ซึ่งมีได้ระบุไว้ในประเภทอื่น.....ข. อื่น ๆ

สำหรับคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรนั้น สินค้าประเภทพิกัดที่ ๗๖.๑๖ ได้แก่อลูมิเนียมสลัก คืออลูมิเนียมแผ่นกลม เรียบ (ที่มีความหนาเกิน

กว่า ๐.๒๐ มิลลิเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า ๖ มิลลิเมตร) จะมีรูตรงกลางหรือไม่ก็ตาม ที่ได้จากการกดกระแทกออกจากแถบโลหะเพื่อใช้ในการทำเป็นหลอดบรรจุ ถ้ามีความหนามากกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลาง (ถ้าความหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลางจัดเข้าประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๓) ข้อความเหล่านี้แตกต่างจากที่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรบัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้น

เกี่ยวกับสินค้านำเข้า มีลักษณะเป็นแผ่นกลมซึ่งจำลองนำสืบฟังได้ว่าจำลองนำไปทำหลอดยาสูบ แม้ว่าความหนาจะเกินกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลางก็ตาม แต่เป็นที่เห็นได้ว่าสินค้านำเข้ามีลักษณะจัดอยู่ในจำพวกเป็นแผ่นที่เตรียมไว้เพื่อทำหลอด ดังที่กำหนดไว้ในประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่เข้าลักษณะประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ ซึ่งกำหนดไว้กว้าง ๆ ในกรณีที่สินค้านำเข้าไม่อยู่ในประเภทพิกัดอื่น และจำนำความเห็นของคณะกรรมการร่วมมือทางศุลกากรมาเทียบเคียงปรับให้สินค้านำเข้าจัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ ก็ไม่ได้ เนื่องจากตามกฎหมายไทยกำหนดให้อยู่ในประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ ดังกล่าว เช่นนี้ จึงฟังได้ว่าสินค้านำเข้าอยู่ในประเภทพิกัดที่ ๗๖.๐๖ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตร-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายสุชาติ สุขสมิต

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ